



PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Henry Najoran, S.H dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

Sativa Dwi Makmur beralamat di Jalan H.R. Muhammad No. 161 Surabaya berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Sativa Dwi Makmur" No. 65 tanggal 15 September 2017 yang dibuat Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH., Notaris di Surabaya memberikan kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., M.Hum, Tejo Hariono, S.Pd., SH., MH Irsadul Ibad, SH dan Roefianto, SH. Advokat sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. D.114 KP.04.13.Th.1999, dan Para Advokat pada kantor Advokat "WIBOWO & PARTNER", berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Rungkut Barata XII/32, Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kamin**, beralamat di Jl. Raya Tubanan RT 004, RW 009, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat I;
2. **Siswati**, beralamat di Jl. Jarsongokali 4 RT 001, RW 001, Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Suraba, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual dengan diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan hukum dan kepentingan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “
2. Bahwa, selain berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini berlandaskan pada ketentuan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan ke-2 atas UU Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
 - a. Pasal 4 Ayat (2) “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”
 - b. Pasal 10 Ayat (1) “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”
 - c. Pasal 5 Ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain:

- Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak wajib dikerjakan.
- Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu
- Mengikuti adalah Turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik
- Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar.
- Nilai nilai adalah sesuatu etika, sifat sifat (hal-hal) yang penting atau berguna.
- Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan dimasyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat.
- Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik atau buruk, salah atau benar.
- Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran.
- Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti seluas luasnya yang terikat bersama sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

3. Bahwa, Pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie) berbunyi: "Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili".

4. Bahwa. berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT meminta agar Gugatan Wanprestasi dapat ditetapkan dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq majelis hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruh permohonan gugatan a quo;

II. KEWENANGAN MENGADILI

A. KEWENANGAN ABSOLUT

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



5. Bahwa, dengan mencermati obyek yang dipermasalahkan mengenai adanya Surat Anjuran yang dibuat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019 yang beralamat di jalan Arief Rahman Hakim No. 131-133 Lantai 3 dan 4 Surabaya dengan menganjurkan agar PENGUGAT dengan Tergugat I dan Tergugat II tetap menjalin hubungan kerja dan menganjurkan agar Penggugat memanggil secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan hubungan kerja bukan sebagai Petugas Counter

6. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena perkara ini merupakan perkara Perdata Wanprestasi yang merupakan kewenangan penuh Pengadilan Negeri Surabaya;

B. KEWENANGAN RELATIF

7. Bahwa, mengingat domisili Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan hukum di Kota Surabaya maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya;

8. Bahwa, hal tersebut diperkuat oleh asas actor secuitur forum rei (domicile) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of Law) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari Tergugat;

III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

9. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Tergugat I dan Tergugat II melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata yaitu Perbuatan Wanprestasi dengan bunyi sebagai berikut:

Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai



istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi

9. Bahwa, Menurut R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985), mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:
- (1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
 - (2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
 - (3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
 - (4) melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

IV. URAIAN FAKTA HUKUM DAN SIFAT PERBUATAN WANPRESTASI ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT

10. Bahwa, TERGUGAT I adalah sebagai Pegawai atau Karyawan yang mulai bekerja pada tanggal 14 April 2006 sedangkan untuk TERGUGAT II bekerja pada tanggal 24 November 2015 sedangkan PENGUGAT adalah perusahaan di bidang jasa, terutama jasa laundry akan tetapi tidak termasuk dalam bidang hukum, menjalankan usaha industri di bidang roti dan kue-kue serta usaha industri lainnya, menjalankan perusahaan-perusahaan perdagangan umum, termasuk antara lain perdagangan lokal, maupun inter insulair antar pulau import dan ekspor, perekanan (leveransir), grosir, distributor serta peragenan baik usaha sedemikian itu atas resiko dan untung rugi perseroan sendiri, maupun atas dasar upah komisi atas resiko dan untung rugi pihak lain dengan menjalankan usaha-usaha tersebut dengan bahan-bahan yang terdapat di dalam negeri dan bahan-bahan dari luar negeri yang didatangkan oleh perseroan ini sebagai produsen importir serta memasarkan hasil produksinya ke pasar dalam negeri dan jika pasar dalam negeri tidak cukup untuk dapat menampung produksinya, maka akan memasarkan produksinya tersebut ke pasar luar negeri sebagai produsen eksportir;

11. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2019 Pihak Perusahaan dengan karyawan bagian sales counter yang berjumlah 17 orang

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda untuk menandatangani kesepakatan bersama mengenai karyawan yang mempunyai bisnis pribadi. Dengan ketentuan bahwa setiap karyawan yang diketahui atau tertangkap tangan melakukan kegiatan/bisnis pribadi dengan cara apapun, selama waktu kerja dan istirahat (sesuai jadwal yang telah dibuat) maka karyawan tersebut harus mengundurkan diri dari perusahaan. Hasilnya dari 17 orang petugas counter hanya Tergugat I yang tidak bersedia menandatangani kesepakatan bersama tersebut. (tergugat I pada tanggal 12 Mei 2007 pernah tertangkap tangan berjualan pulsa pada saat bertugas di counter dan pada tanggal 8 Februari 2018 kembali tertangkap tangan menyimpan 7 kaleng rokok untuk dijual di counter) sehingga Tergugat I tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan karena diduga kuat masih melakukan aktifitas berjualan di counter tanpa sepengetahuan Penggugat. sejatinya Dalam kesepakatan tersebut pihak Perusahaan menekankan perusahaan tidak akan melakukan PHK serta menyarankan kepada karyawan semua agar segera mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan karyawan yang sepakat, akan diberikan surat rekomendasi ke BPJS Ketenagakerjaan setelah itu karyawan akan diberikan uang tali asih (yang mengacu pada pengunduran diri) serta dapat bekerja kembali di Perusahaan Penggugat, apabila karyawan sepakat untuk bekerja kembali di Perusahaan, maka uang tali asih yang seharusnya diterima akan ditahan dulu sebagai jaminan.

12. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2019 Tergugat I tukar shift dengan Tergugat II tanpa meminta izin kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan. Perusahaan mengeluarkan surat peringatan pertama dan terakhir kepada Tergugat I atas kesalahan tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak bersedia menerima surat peringatan tersebut, oleh karena tidak kooperatif maka perusahaan memberikan sanksi kepada Tergugat I untuk duduk saja didepan ruang kantor sampai diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain dan tidak perlu menjaga counter lagi akan tetapi tetap saja kembali bekerja di counter, sedangkan Tergugat II sejak beberapa tahun yang lalu juga memiliki usaha pribadi dan rajin mengikuti seminar-seminar dan kegiatan UMKM untuk mengembangkan usaha pribadinya sehingga berhasil bahkan yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan mempunyai akun bisnis dan nomor telepon pribadi yang digunakan untuk berhubungan dengan para pelanggan dan Tergugat II sering tukar shif tanpa sepengetahuan Penggugat, dan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2008 terdapat pelanggaran sebagaimana di dalam Pasal 34 mengenai tata tertib yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1, meminta ijin dari atasan langsung 2 (dua) hari sebelumnya bila akan tukar off dan tukar shift dengan mengisi formular yang telah disediakan dan setiap pekerja hanya diperbolehkan tukar off/shift maksimal 3 (tiga) Kali dalam satu bulan

Ayat 5, pekerja dilarang melakukan bujukan-bujukan maupun intimidasi terhadap pekerja lainnya atau pengusaha termasuk keluarganya

Ayat 17, pekerja dilarang rangkap ditempat lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dampaknya merugikan perusahaan dan mengurangi produktifitas kerja di perusahaan

13. Bahwa, hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, ternyata berdasarkan dari Surat Anjuran yang dibuat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019 Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam memenuhi isi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya meskipun Penggugat sudah berupaya melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak serta Penggugat juga telah melakukan teguran secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara Jo Pasal 1243 KUH Perdata dengan harapan Para Tergugat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;

14. Bahwa, mengingat Surat Anjuran yang dibuat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019 yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW maka sudah semestinya Surat Anjuran berkenaan tetap menjalin hubungan kerja dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



menganjurkan agar Penggugat memanggil secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan hubungan kerja bukan sebagai Petugas Counter tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum berlakunya;

15. Bahwa, sesuai Pasal 1239 KUHPdata terbukti menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau cidera janji dengan segala akibat hukumnya kepada Penggugat dengan tidak terpenuhinya Surat Anjuran yang dibuat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019

16. Bahwa, sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat, karenanya Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar Seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Biaya karena tidak dipenuhinya adanya Surat Anjuran yang dibuat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019 hingga adanya gugatan ini diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yakni untuk Tergugat I dikenakan yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk Tergugat II dikenakan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang Wanprestasi (cidera janji) sehingga Penggugat harus menanggung beban psikologis pada keluarga dan masyarakat sekitarnya, kerugian immateriil yang jika dihitung tidak ada batasnya, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam



bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

17. Bahwa, agar Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

18. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta agar Penggugat memperoleh hak-haknya dan adanya kekuatiran Tergugat I dan Tergugat II akan memindahkan asset beserta harta kekayaannya selama proses perkara ini untuk menghindari tanggung jawabnya maka cukup beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

- ▶ sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Jl. Raya Tubanan RT 004, RW 009, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan tandes, Kota Surabaya
- ▶ Sebidang tanah beserta bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jarsongokali 4 RT 001, RW 001, Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya

19. ahwa, oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan PENGGUGAT sehingga timbul gugatan ini, oleh karenanya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

20. Bahwa, dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kiranya cukup dasar dan alasan bagi Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlakunya Surat Anjuran yang dibuat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019 yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau cidera janji dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya materiil

Biaya karena tidak dipenuhinya Surat Anjuran yang dibuat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019 hingga gugatan ini diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000,- Jadi total kerugian materiil untuk Tergugat I yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk Tergugat II sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateril

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang Wanprestasi (cidera janji) sehingga Penggugat harus menanggung beban psikologis pada keluarga dan masyarakat sekitarnya, kerugian immateriil yang jika dihitung tidak ada batasnya, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan setiap lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht);

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya yakni:

- sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Jl. Raya Tubanan RT 004, RW 009, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan tandes, Kota Surabaya
- Sebidang tanah beserta bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jarsongokali 4 RT 001, RW 001, Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Para Tergugat Hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suswanti, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban masing masing pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, selain mengajukan jawaban, tanggapan, sanggahan terhadap materi pokok perkara dalam gugatan PENGUGAT, Para TERGUGAT juga mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 134 HIR, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang menyangkut hal-hal syarat atau formalitas gugatan, dimana selain mengenai kewenangan mengadili, yang harus disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara;

GUGATAN ERROR IN PERSONA:

1. Bahwa, dalam eksepsi kewenangan mengadili dapat diajukan kapanpun selama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan pada tingkat pertama, agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan PENGUGAT, oleh karena perkara tersebut menjadi kewenangan badan peradilan lain, terkait obyek yang dipermasalahkan PENGUGAT mengenai adanya Surat Anjuran yang dibuat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019 yang beralamat di jalan Arief Rahman Hakim Nomor: 131-133 Surabaya dan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342 K/Pdt.Sus-PHI/2021 jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 9 Juni 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka karenanya secara ex officio didasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 134 HIR dan pasal 160 RBg, Yang Mulia Majelis Hakim untuk segera memutuskan berkuasa atau tidaknya memeriksa perkara aquo tanpa menunggu diajukan tangkisan oleh Para TERGUGAT;
2. Bahwa, bertitik tolak ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya gugatan PENGUGAT diajukan pada proses persidangan tingkat awal di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 699/Pdt.G/2024/ PN.Sby. Tanggal 03 Juli 2024, dimana gugatan tersebut diajukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 2 Nopember 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, tanggal 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dengan demikian terhadap perkara aquo adalah kewenangan badan peradilan lain, sehingga komulasi gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formal yang pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, yang pada intinya oleh karena perlunya hukum yang equal sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah “equal”, yang menjadi domain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jls. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 klaster ketenagakerjaan sebagai peraturan pelaksanaannya berlakunya (azas lex specialis derogate legi generali), terhadap suatu hubungan hukum;
4. Bahwa, terhadap gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, tanggal 11 Maret 2020, dengan amar putusan yang pada pokoknya bahwa gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvalikelijke verklaard), dimana Tergugat dalam perkara (Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby), dulunya sebagai Penggugat (PT. Sativa Dwi Makmur) dalam perkara Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, yang kemudian diputus pada tingkat Kasasi dengan perkara Nomor: 862 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 18 Agustus 2020, dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (yaitu; Sdr. Kamin dan Sdri. Siswati), dan Pemohon Kasasi II (PT. Sativa Dwi Makmur);
5. Bahwa, oleh karena putusan kasasi perkara Nomor: 862 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 18 Agustus 2020 dari Pemohon Kasasi I (yaitu; Sdr. Kamin dan Sdri. Siswati), dan Pemohon Kasasi II (PT. Sativa Dwi Makmur) dinyatakan ditolak, maka dapat dimaknai bahwa status perkara yang semula perkara Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, dengan amar putusannya adalah gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvalikelijke verklaard) dalam arti adalah terhadap perkara tersebut dapat diajukan gugatan kembali;
6. Bahwa, selanjutnya didasarkan judex juris putusan Kasasi Perkara Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021, tanggal 16 Nopember 2021, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Register Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PT. Sativa Dwi Makmur), tersebut haruslah ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, tanggal 9 Juni 2021;

7. Bahwa, adapun anggapan PENGUGAT adalah kekhilafan Majelis Hakim dan kekeliruan yang nyata dikarenakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia baik Subyek dan Obyeknya dalam Perkara Nomor: 862.K/Pdt.Sus-PHI/2020 jo. Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby dan Perkara Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, bahwa tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1917 jo. pasal 1920 KUH Perdata dan pasal 134 Rv, yaitu:

- a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
- b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan
- c) di dalam hubungan yang sama;

8. Bahwa, dengan demikian didasarkan asas res judicata pro veritate habetur berarti apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, yang diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum, dalam hal ini membuktikan berarti menyakinkan hakim tentang keberadaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam sengketa aquo, oleh karenanya pembuktian hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan/atau kepastian tentang terjadinya suatu putusan yang harus diterima dan/atau kekuatannya sama sebagai Undang-Undang;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL:

9. Bahwa, adapun perbuatan Para TERGUGAT yang mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama dalam register Perkara Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, tanggal 11 Maret 2020 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 862 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 18 Agustus 2020 dan yang kedua

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register perkara Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, tanggal 9 Juni 2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 16 Nopember 2021, BELOM DILAKSANAKAN OLEH PENGUGAT dan terhadap gugatan wanprestasi yang didasarkan pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of Law) adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas (rechtelijke grond) dan gugatan PENGUGAT tidak disusun secara sistematis sehingga tidak jelas (Obscuur Libel), terlalu mengada-ada dan diluar kompetensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa, oleh karena dalam perkara yang telah deregister perkara Nomor: 334/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 14 April 2022 terdapat kontradiksi dan/atau pertentangan antara posita gugatan (fundamentum petendi) dengan petitum gugatan aquo, sehingga mengakibatkan gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67K/Sip/1975 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 720K/Pdt/1977, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ovenkelijjke verklaard);

11. Bahwa, Para TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan menjadikan hak dan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang, dengan perbuatan PENGUGAT sendiri dalam perkara yang telah diregister Nomor: 699/Pdt.G/2024/PN.Sby. Tanggal 03 Juli 2024 tersebut telah melanggar hak konstitusi Para TERGUGAT, dan/atau bertentangan dengan syarat-syarat kewajibannya PENGUGAT sendiri yang diberikan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 178 ayat (1) HIR, yang berbunyi: "Pada waktu musyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak", yang artinya terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 16 Nopember 2021 telah menerapkan kaidah-kaidah hukum dalam HIR;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sesuai dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 jo. Nomor: 194.K/Skip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menegaskan syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan, adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak dan gugatan yang diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum melekat;
13. Bahwa, dengan demikian gugatan PENGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Para TERGUGAT melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Wanprestasi adalah gugatan Obscur Libel;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh pihak PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa, Para TERGUGAT mohon agar eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis merupakan bagian dari Konvensi pokok perkara ini;
3. Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi dan menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada point 10 s/d 13, yang menyatakan:

" hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, berdasarkan dari Surat Anjuran yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019, tertanggal 19 November 2019,....";

Adapun tanggapan, sanggahan dan jawaban Para TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi didasarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 16 Nopember 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGUGAT terkait pelanggaran Para TERGUGAT dan atas pelanggaran tersebut PENGUGAT telah memberikan surat peringatan pertama dan terakhir kepada Para TERGUGAT pada tanggal 27 Agustus 2019, dan atas pelanggaran tersebut Para

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dipindah tugaskan atau bukan lagi sebagai petugas counter;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil para pihak terkait pelanggaran Para TERGUGAT sampai dengan diberikannya surat skorsing oleh PENGUGAT Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam judex facti dan judex juris berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Para TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tata tertib kerja dan juga telah diberi sanksi pembinaan, maka adalah tepat Para TERGUGAT dapat dinyatakan diputus hubungan dengan tetap mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 161 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi dan menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada point 14 s/d 15, yang menyatakan:

"sesuai Pasal 1239 KUHPerdata terbukti menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau cidera janji dengan segala akibat hukumnya kepada Penggugat dengan tidak terpenuhinya Surat Anjuran yang dibuat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019, tertanggal, 19 November 2019";

Adapun tanggapan, sanggahan dan jawaban Para TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi didasarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 16 Nopember 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Para TERGUGAT dipanggil menghadap Manager Personalia perusahaan PENGUGAT yang memerintahkan menandatangani Surat Pernyataan untuk dipindah tugas ke bagian lain, namun Para TERGUGAT menolak dan tidak sepakat, dengan kondisi demikian merasa tertekan selanjutnya diperintahkan untuk menunggu duduk didepan ruang tunggu kantor lantai 3 (tiga) dari pukul 16.00 Wib sampai waktunya pulang kerja;



Bahwa, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019 Para TERGUGAT tetap masuk kerja sebagaimana biasanya, namun tidak diperbolehkan oleh pihak PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaannya, selanjutnya Para TERGUGAT meminta surat pernyataan kepada Manager Operasional perusahaan PENGGUGAT kalau tidak diperbolehkan masuk kerja;

Bahwa, oleh karena Para TERGUGAT telah mengakui pelanggaran yaitu dantaranya telah menukar shift/jadwal kerja tanpa seijin PENGGUGAT, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam judex facti dan judex juris berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Para TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tata tertib kerja dan juga telah diberi sanksi pembinaan, bahwa oleh karena upah sebagai dasar perhitungan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dan selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan masa kerja Para TERGUGAT, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa, bertitik tolak pada perselisihan penutusan hubungan kerja (PHK) yang didasarkan dalam ketentuan Bab V Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklarrd);

3. Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi dan menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada point 16, yang menyatakan:

"sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat, karenanya Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)";

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tanggapan, sanggahan dan jawaban Para TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi didasarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 16 Nopember 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), hal tersebut semakin jelas dan tegas didalilkan PENGGUGAT dengan adanya gugatan dari Para TERGUGAT yang pada akhirnya mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan secara materiil dan immaterial sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat dalam judex facti dan judex juris bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa, hal tersebut semakin jelas dan tegas didalilkan PENGGUGAT karena perkara tersebut menjadi kewenangan badan peradilan lain, maka karenanya secara ex officio didasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 134 HIR dan pasal 160 RBg, Yang Mulia Majelis Hakim untuk segera memutuskan berkuasa atau tidaknya memeriksa perkara aquo tanpa menunggu diajukan tangkisan oleh Para TERGUGAT;

Bahwa, didasarkan asas res judicata pro veritate habetur berarti apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, yang diasumsikan bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342 K/Pdt.Sus-PHI/2021 jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 9 Juni 2021 yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum, dalam hal ini membuktikan berarti menyakinkan hakim tentang keberadaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam sengketa aquo, oleh karenanya pembuktian hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan/atau

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian tentang terjadinya suatu putusan yang harus diterima dan/atau kekuatannya sama sebagai Undang-Undang;

Bahwa, hubungan industrial mengatur mengenai mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan melalui Pengadilan Industrial dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

Bahwa, terhadap dalil-dalil PENGGUGAT tersebut mengada-ada dan sepatutnya ditolak, oleh sebab ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";

Bahwa, hal tersebut semakin jelas dan tegas didalilkan PENGGUGAT karena perkara tersebut adalah klaster ketenagakerjaan kewenangan badan peradilan lain, sehingga komulasi gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal yang pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, yang pada intinya oleh karena perlunya hukum yang equal sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah "equal", yang menjadi domain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja dan sebagai pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, sebagai berlakunya (azas lex specialis derogate legi generali), terhadap suatu hubungan hukum,

Bahwa, dengan demikian kerugian yang diderita PENGGUGAT secara materiil dan immaterial sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak beralasan hukum dan sudah semestinya haruslah ditolak;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi dan menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada point 17, yang menyatakan:

“Bahwa, agar Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Adapun tanggapan, sanggahan dan jawaban Para TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi didasarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 16 Nopember 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karenanya hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan/atau kepastian tentang terjadinya suatu putusan yang harus diterima dan/atau kekuatannya sama sebagai Undang-Undang; Bahwa, berdasarkan Surat Anjuran yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019, tertanggal 19 November 2019 telah dianggap PENGGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas (rechtelijke grond) dan gugatan PENGGUGAT tidak disusun secara sistematis, tidak jelas (Obscuur Libel), terlalu mengada-ada dan diluar kompetensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 a Rv, menegaskan bahwa terhadap putusan yang menghukum membayar uang paksa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tuntutan PENGGUGAT terhadap Para TERGUGAT dihukum untuk membayar paksa (dwangsom) atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara aquo sebesar Rp.2.00.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada point 18, yang menyatakan:

"Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta agar Penggugat memperoleh hak-haknya dan adanya kekuatan Tergugat I dan Tergugat II akan memindahkan asset beserta harta kekayaannya selama proses perkara ini untuk menghindari tanggung jawabnya maka cukup beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag_) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;

Adapun tanggapan, sanggahan dan jawaban Para TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi didasarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 16 Nopember 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sampai saat ini masih BELUM DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT, selain itu terhadap tuntutan PENGGUGAT agar meletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) dan Sita Marital (Revindicatoir Beslag) terhadap harta milik Para TERGUGAT yang akan dilakukan secepatnya atas tanah beserta bangunan miliknya, oleh karena dalam perkara aquo terdapat kontradiksi dan/atau pertentangan antara posita gugatan (fundamentum petindi) dengan petitum gugatan aquo, sehingga mengakibatkan gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karenanya tuntutan PENGGUGAT agar meletakkan sita jaminan (conservation beslag) dan Sita Marital (revindicatoir beslag) hanya diberikan apabila timbul suatu kebenaran dan/atau kepastian tentang terjadinya suatu putusan yang harus diterima dan/atau kekuatannya sama sebagai Undang-Undang, tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi dan menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada point 19, yang menyatakan:

"oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan PENGGUGAT sehingga timbul gugatan ini, oleh karenanya

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Adapun tanggapan, sanggahan dan jawaban Para TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Bahwa, Para TERGUGAT menanggapi didasarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 16 Nopember 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat dan teliti terhadap tuntutan PENGUGAT agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, karenanya berdasarkan (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) jo. (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil adalah tidak beralasan hukum, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Para TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara aquo agar menyatakan gugatan PENGUGAT yang demikian tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, segala hal yang termuat pada eksepsi dan jawaban konvensi tersebut diatas, mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis dan mutandis merupakan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa, saat ini posisi Para TERGUGAT adalah sebagai Para PENGUGAT Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sedangkan posisi PENGUGAT adalah sebagai TERGUGAT Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Para PENGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan TERGUGAT, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
4. Bahwa, oleh karena perkara yang dipermasalahkan TERGUGAT mengenai adanya Surat Anjuran yang dibuat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019 tertanggal 19 November 2019 yang beralamat di jalan Arief Rahman Hakim Nomor: 131-133 Surabaya, dan telah diputuskan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 16 Nopember 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sebagaimana yang dimaksud ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, adalah sah dan memenuhi memenuhi syarat serta prosedur yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbukti TERGUGAT apabila tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam domain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja dan sebagai pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, sebagai berlakunya (azas lex specialis derogate legi generali), terhadap suatu hubungan hukum;
5. Bahwa, terbukti dengan jelas dan tegas TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi yang didasarkan pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of Law) adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas (rechtelijke grond), yang artinya telah melanggar hak Para PENGUGAT dengan syarat-syarat kewajibannya TERGUGAT sendiri yang diberikan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR,

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: "Pada waktu musyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak", yang artinya terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, tanggal 16 Nopember 2021 telah menerapkan kaidah-kaidah hukum dalam HIR;

6. Bahwa, halmana telah terbukti dengan jelas dan tegas TERGUGAT sendiri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diartikan dalam interpretasi luas sebagai berbuat dan/atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat dan/atau melanggar hak orang lain, yang pada pokoknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah memenuhi unsur yaitu: "melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam Undang-Undang", yang pada pokoknya bertentangan dengan kewajiban hukum terhadap Undang-Undang semata tetapi juga melanggar kaedah-kaedah kesusilaan dan kepatutan hukum;
7. Bahwa, dalam pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang pada pokoknya suatu perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari Undang-Undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang) dengan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian yang diberlakukan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara/BW, mengenai syarat sahnya merupakan hukum yang harus ditaati bagi para pihak yang membuatnya (pacta sun servanda), bilamana secara hukum hubungan antara Para PENGUGAT dengan TERGUGAT (selaku pemberi pekerjaan) mengandung cacat kehendak, maka kata sepakat dianggap tidak ada, apabila terjadi adanya hal-hal ancaman (bedreiging), penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling), dan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden/undue influence);
8. Bahwa, tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau illegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif dan keadilan adalah legalitas, sehingga tolak ukur hukum yang adil

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah menurut hukum, oleh karena itu Para PENGUGAT tidak ragu-ragu mendasarkan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan jis. ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato/BW, dengan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian yang diberlakukan dan mengenai syarat sahnya merupakan hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT yang membuatnya (pacta sun servanda), maka atas perbuatan TERGUGAT secara nyata-nyata merugikan materiil dan immateriil terhadap jaminan kepastian hukum Para PENGUGAT untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh hukum sebesar Rp.324.649.420,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), dengan perincian:

1) Kerugian materiil:

Bahwa, atas jaminan kepastian hukum Para PENGUGAT untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh hukum sejak Penetapan Eksekusi Nomor: 16/Eks/2022/PHI.Sby Jo Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, tanggal 16 Nopember 2021 kepada masing-masing Para PENGUGAT sebesar Rp.62.324.710,00 x 2 orang=Rp. 124.649.420,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

2) Kerugian immaterial:

Bahwa, dengan adanya gugatan TERGUGAT sehingga suatu perbuatan yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, tanggal 16 Nopember 2021, pada kenyataannya kehilangan jaminan kepastian hukum Para PENGUGAT untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh hukum, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan to protect the workers/laborers terabaikan, sehingga masing-masing Para

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



PENGGUGAT harus menanggung beban phsycologis pada keluarga dan masyarakat sekitarnya, maka kerugian mana yang jika dihitung tidak ada batasnya, namun dalam perkara ini Para PENGGUGAT menuntut ganti rugi pada TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Para PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,00 x 2 orang = Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa, agar supaya TERGUGAT segera memenuhi kewajibannya, maka layak bilamana dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara aquo sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

10. Bahwa, oleh karena jawaban gugatan Para PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para PENGGUGAT mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar putusan dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, Para TERGUGAT Konvensi/Para PENGGUGAT Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk selanjutnya berkenan memutuskan perkara aquo sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak beralasan demi hukum;
- Menghukum PENGGUGAT untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



- Menyatakan sah dan berharga terhadap sita Jaminan (conservator beslag) dan sita Marital (revindicatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya;
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Para PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi atas perbuatan TERGUGAT secara nyata-nyata merugikan materiil dan immaterial atas jaminan perlindungan hak Para PENGGUGAT untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak sebesar 324.649.420,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), dengan perincian:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 124.649.420,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para PENGGUGAT atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara aquo sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Agustus 2024, dan atas Replik Pelawan tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 September 2024;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy salinan pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa " PT. Sativa Dwi Makmur" Bukti P-1;
2. Fotocopy 1 bundel surat dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Tenaga Kerja" Bukti P-2;
3. Fotocopy surat pernyataan atas nama KAMIN Bukti P-3;
4. Fotocopy surat pernyataan atas nama KAMIN Bukti P-4;
5. Fotocopy surat pernyataan atas nama KAMIN Bukti P-5;

Menimbang bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan alat bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan hanya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Soneta Prastiwi:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Sativa Dwi Makmur/Penggugat bagian administrasi umum
 - Bahwa Para Tergugat bekerja di PT. Sativa Dwi Makmur/Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I bekerja sebagai pegawai atau karyawan sejak 14 April 2006 sedangkan Tergugat II bekerja sebagai karyawan sejak 24 November 2015
 - Bahwa Penggugat adalah perusahaan dibidang jasa laundry
 - Bahwa saksi tidak jika Para Tergugat sudah diPHK karena ada masalah kerja
 - Bahwa Para Tergugat mau dipekerjakan kembali tetapi tidak mau

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Focopy Surat Jawaban Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 560/9624/436.7.8/2019, Tanggal 19 November 2019 Bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Focopy Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, Nomor: 560/2868/108.5/2019, tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Nota Pemeriksaan Khusus Bukti T-2;
3. Focopy Surat Penetapan Aanmaning Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 16/Eks/2022/PHI.Sby Jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby Jo. Nomor: 1342.K/Pdt.Sus-PHI/2021 Bukti T-3;
4. Focopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 649/Pdt/2022/PT.Sby Jo. Nomor: 334/Pdt.G/2022PN.Sby Bukti T-4;
5. Focopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 578.K/Pdt/2024 Jo.Nomor: 678/Pdt/2022/PT.Sby Jo. Nomor: 723/Pdt.Bth/2022/PN.Sby Bukti T-5;
6. Focopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 862.K/Pdt.Sus-PHI/2020 Jo. Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby Bukti T-6;
7. Focopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1342.K/Pdt.Sus- PHI/2020 Jo. Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby Bukti T-7;

Menimbang bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, kecuali T-1 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan T-4 sampai dengan T-7 hanya legalisir;

Menimbang bahwa pihak Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Desember 2024 dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Desember 2024:

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan dalil bantahan berupa eksepsi dan rekonvensi, maka terhadap adanya jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

▪ **DALAM KONVENSI**

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat telah mengajukan dalil-dalil eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona

Bahwa yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) **Karena** gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, tanggal 11 Maret 2020, dengan amar putusan yang pada pokoknya bahwa gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvalikelijke verklaard), dimana Tergugat dalam perkara (Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby), dulunya sebagai Penggugat (PT. Sativa Dwi Makmur) dalam perkara Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, yang kemudian diputus pada tingkat Kasasi dengan perkara Nomor: 862 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 18 Agustus 2020, dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (yaitu; Sdr. Kamin dan Sdri. Siswati), dan Pemohon Kasasi II (PT. Sativa Dwi Makmur);

2. Gugatan Obscur libel;

Bahwa pada pokoknya perbuatan Para TERGUGAT yang mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial para Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama dalam register Perkara Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, tanggal 11 Maret 2020 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 862 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 18 Agustus 2020 dan yang kedua dalam Register perkara Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, tanggal 9 Juni 2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 1342.K/Pdt.Sus/PHI/2021 tanggal 16 Nopember 2021, BELOM DILAKSANAKAN OLEH PENGUGAT dan terhadap gugatan wanprestasi yang didasarkan

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of Law) adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*rechtelijke grond*) dan gugatan PENGGUGAT tidak disusun secara sistematis sehingga tidak jelas (*Obscuur Libel*), terlalu mengada-ada dan diluar kompetensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam eksepsi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis melihat dan menilai pada pokoknya alasan eksepsi Para Tergugat adalah gugatan gugatan *error in persona* dan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada poin ke-1 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang eksepsi gugatan *Error In Persona* setelah Majelis Hakim menelaah dan meneliti secara seksama ternyata mengandung permintaan dan uraian agar Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena menjadi kewenangan Badan Peradilan Lain, namun Eksepsi dari para Tergugat ini diberi judul *Error In Persona* sehingga eksepsi para Tergugat ini menjadi tidak sesuai dengan judul tersebut dan menjadi Eksepsi yang seperti ini barulah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada poin ke-2 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat menilai atau menganggap bahwa perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Sby tanggal 11 Maret 2020 jo Putusan kasasi 862K/Pdt.Sus.PHI/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan yang kedua dengan Register perkara Nomor 22/Pdt.sus.PHI/2021/PN.Sby tanggal 9 Juni 2021 jo Putusan kasasi nomor 1342K/Pdt.sus./PHI/2021 tanggal 16 November 2021 merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan juga gugatan tidak disusun secara sistematis;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti atas gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan para Tergugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Pengadilan Negeri Surabaya merupakan Perbuatan Melawan Hukum bahwa hal itu merupakan hak Penggugat sebagai warga Negara yang merasa haknya di langgar dan merasa di rugikan maka hukum telah menyediakan sarana hukum terkait gugatan Penggugat tersebut, namun harus diperinci dan dijelaskan baik dasar hukumnya, positanya di uraikan dengan jelas harus ada hubungan hukum posita dan petitum sehingga menghasilkan gugatan yang jelas (tidak kabur) dan dalam gugatan Penggugat aquo telah pula diuraikan rumusan materi gugatan/posita secara singkat dan sederhana atau telah disebutkan secara umum yaitu mengenai perbuatan wanprestasi namun secara tidak jelas menerangkan tentang ruang lingkup wanprestasi itu sendiri secara terperinci sebagai objek permasalahan dalam perkara, menurut hemat Majelis, gugatan aquo tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No. 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Yurisprudensi MARI No. 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004;

Menimbang bahwa atas dasar uraian tersebut diatas dimana dasar hukum dan fakta fakta hukum gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur libel), maka menjadi salah satu alasan, salah satu Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi disamping mengajukan jawaban tentang pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas salah satu eksepsi para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diterima oleh Majelis Hakim dimana gugatan Penggugat Konvensi tidak didasarkan dengan dasar hukum yang jelas dan juga uraian posita juga tidak jelas, maka berakibatkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur (Obscur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

▪ **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Rekonvensi dengan gugatan konvensi ternyata saling berkaitan, oleh karena gugatan konvensi menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

▪ **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

▪ **DALAM KONVENSI**

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

▪ **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima; (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

▪ **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, Tanggal 03 Februari 2025 oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H dan

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar Kuasa Penggugat melalui email. teddyharionoadvokat99@gmail.com, Tergugat I terdaftar melalui email. titiklis14@gmail.com dan Tergugat II terdaftar melalui email. ziehendarto@gmail.com.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H.

Sudar, S.H., M. Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) :	Rp 150.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp 140.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan :	Rp 30.000,-
5. Biaya sumpah saksi :	Rp 100.000,-
5. Materai :	Rp 10.000,-
6. Redaksi :	Rp 10.000,-
Jumlah.	Rp 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Sby